وزارة العمـــل

قرار رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٦

بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة

أعمال الخبرة والاستشارات

في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قـــــرر :

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كُلٌ منها:

١- **أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :** خدمات واستشارات فنية وتخصصية يقدمها أشخاص مرخص لهم بذلك من وزارة العمل، تهدف إلى دعم المؤسسات في بناء بيئة عمل آمنة وصحية.

٢- **استشاري سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل :** شخص مرخص له بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتخصصية وأعمال الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للأفراد أو المنشآت والمؤسسات.

٣- **الإدارة المركزية المختصة :** الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الوزارة.

٤- **الوزارة :** الوزارة المعنية بشئون العمل.

٥- **السلطة المختصة :** الوزير المعني بشئون العمل.

٦- **القانون :** قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ويصدر الترخيص بعد استيفاء الشروط اللازمة بأحد المستويين التاليين، استشاري (أ) أو استشاري (ب) سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل.

(المادة الثالثة)

يُشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص استشاري (أ) سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل توفر الشروط الآتية :

١- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من المجالات الآتية (الهندسة – الصيدلة – الطب البشري – الطب البيطري – العلوم – العلوم الصحية التطبيقية – البيئة وإدارة المخلفات) .

٢- أن تكون لديه خبرة عملية فعلية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لا تقل عن عشرين عامًا ، وتُخفض هذه المدة إلى خمس عشرة سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في أحد فروع تخصص السلامة والصحة المهنية ، وذلك مع استيفاء سائر شروط الترخيص .

٣- أن يكون حاصلاً على شهادة دولية أو أكثر معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

٤- أن يكون حاصلاً على رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي ICDL ، أو شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC .

٥- اجتياز الاختبارات التي تُحددها الإدارة المختصة .

٦- ألا يكون قد حكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(المادة الرابعة)

يُشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص استشاري (ب) سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل توفر الشروط الآتية :

١- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من المجالات الآتية (الهندسة – الصيدلة – الطب البشري – الطب البيطري – العلوم – العلوم الصحية التطبيقية – البيئة وإدارة المخلفات) . أو غيرها من التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار .

٢- أن تكون لديه خبرة عملية فعلية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وتُخفض هذه المدة إلى عشر سنوات إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في أحد فروع تخصص السلامة والصحة المهنية ، وذلك مع استيفاء سائر شروط الترخيص .

٣- أن يكون حاصلاً على شهادة دولية أو أكثر معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

٤- أن يكون حاصلاً على الرخصة الدولية للحاسب الآلـــي ICDL ، أو شـــهادة أساسيات التحول الرقمي .

٥- اجتياز الاختبارات التي تحددها الإدارة المختصة .

٦- ألا يكون قد حكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـــم يـــتم رد اعتباره إليه .

(المادة الخامسة)

على من يرغب في الحصول على ترخيص استشاري (أ / ب) أن يتقـــدم بطلـــب الترخيص على النموذج المعد لذلك للأمانة الفنية للجنة المشار إليها بالمادة السادسة من هذا القرار مرفقًا به المستندات الآتية :

١- السيرة الذاتية .

٢- أصل المؤهل الدراسي .

٣- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .

٤- عدد ٢ صور شخصية حديثة .

٥- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للوزارة .

٦- ما يُفيد سنوات الخبرة العملية في مجال السلامة والصحة المهنيـــة وتـــأمين بيئة العمل .

٧- صورة شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL ، أو شهادة أساســـيات التحول الرقمي .

٨- تحليل إثبات عدم تعاطيه المخدرات من الجهات المعتمدة .

٩- صور الشهادات الدولية المعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية وتـــأمين بيئة العمل .

١٠- نسخة إلكترونية من جميع الأوراق المذكورة أعلاه .

(المادة السادسة)

تُشكل لجنة بديوان عام الوزارة لمنح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة ، وعضوية كل من :

١- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة أو من ينيبه .

٢- مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية أو من ينيبه .

٣- مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل أو من ينيبه .

٤- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أو من ينيبه .

وللجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر ، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور رئيسها أو من ينيبه وجميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعرض محاضر اجتماعاتها وقراراتها على السلطة المختصة لاعتمادها .

وتتولى الإدارة المختصة إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لقيد التراخيص الصادرة ، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية محدثة تتضمن أسماء الاستشاريين المرخص لهم ، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة .

(المادة السابعة)

يكون للجنة المشار إليها في المادة السابقة أمانة فنية تضم في عضويتها عدد من العاملين بالإدارة المركزية المختصة وأحد القانونيين ، على أن يتم تحديد أعضائها بعد العرض على السلطة المختصة ، تختص بتسلم الطلبات وفحص المستندات المقدمة من طالبي الحصول على الترخيص أو تجديده ، واتخاذ الإجراءات الآتية :

١- قيد الطلب في السجل المُعد لذلك وتسليم مقدمه ما يفيد ذلك .

٢- فحص الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، وإخطار مقدمه بنتيجة الفحص وأسبابها عند الاقتضاء ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الفحص ، وذلك على البريد الالكتروني المثبت بطلب الترخيص .

٣- إذا تبين عدم استيفاء الطلب للبيانات والمستندات المطلوبة ، يخطر مقدم الطلب لاستكمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .

٤- عرض الطلب ومستنداته بعد استيفائه على اللجنة المشار إليها لإبداء الرأي بشأنه .

٥- إخطار مقدم الطلب بقرار السلطة المختصة بالموافقة على الترخيص أو برفضه مسببًا ، وذلك خلال مده لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة .

ولمقدم الطلب التظلم للسلطة المختصة من قرار رفض منح الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به ، ويُبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الميعاد المشار إليه بمثابة رفض ضمني له .

(المادة الثامنة)

يلتزم طالب الترخيص أو تجديده بسداد الرسم المقرر بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة على الكود المؤسسي للوزارة ، وذلك وفقًا لفئات الرسوم المبينة بالجدول الآتي :

المرخص له الحالة	البند	قيمة الرسم بالجنيه المصري
استشاري (أ)	رسم الترخيص	٣٠,٠٠٠
	رسم تجديد الترخيص	٢٥,٠٠٠
استشاري (ب)	رسم الترخيص	٢٥,٠٠٠
	رسم تجديد الترخيص	٢٠,٠٠٠

ويعفى الأشخاص ذوو الإعاقة الخاضعون لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ من أداء نصف الرسوم المقررة لإصدار الترخيص وتجديده .

(المادة التاسعة)

يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ؛ بعد سداد الرسم المقرر ؛ وتقديم الطالب ما يفيد سابقة أعماله في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عن الثلاث سنوات الأخيرة .

(المادة العاشرة)

يُلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية :

فقد شرطًا من شروط الترخيص .

الحصول على الترخيص أو تجديده بناءً على مستندات أو بيانات غير صحيحة .

الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والتكاليف المهنية المقررة قانونًا .

صدور حكم قضائي نهائي ضد المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثبوت تعاطي المرخص له لأي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير العمل

حسن رداد